

诉讼指南

(无需提交法院，仅供诉讼时阅读参考)

一、起诉阶段

1.准备起诉材料

①您本人的身份证复印件；

②一键打印《起诉材料包》中《起诉材料》目录下的所有证据材料，建议彩色打印，各打印 3 份（其中 2 份提交至法院，剩下 1 份用于自阅）。

2.材料签字

打印材料后，用黑色笔填写《起诉书》。在《起诉书》上填写起诉法院的名称，并检查原被告相关信息、日期是否齐全，在“具状人”位置用黑色笔签字后，摁上手印。

3.材料补充

如您使用的是“补欠条”产品，您需要自行补充借款交付的流水证明作为证据，如银行转账记录、微信、支付宝转账记录等（上述记录需包含对方的真实姓名、账户等关键信息，可通过银行、微信、支付宝中的账单中获得，找到对应转账记录后申请《电子支付凭证》）。

4.去哪个法院起诉？

（1）APP 上已为您自动识别出起诉法院，如未识别出具体法院，请您自行查看《借款协议》，以《借款协议》中约定的“适用法律及争议解决”条款中列明的法院为准；

（2）如果您的借款时间发生在 2016 年 12 月 3 日之前，您可以查看《起诉材料包》中的《交易相关证据材料》文件夹中是否含有《管辖地补充协议》，如有则以《管辖地补充协议》中约定的管辖地为准，如没有则以《借款协议》中约定的“争议解决”条款中列明的法院为准。

5.常见问题解释

（1）法院需要提供被告的身份信息

如在签订协议时对方提供了身份证复印件作为附件材料的，那么在《起诉材料包》中的《诉讼主体相关材料》文件夹中会提供给到您，如当时对方未提供，则《起诉材料包》也就没有，此时您可以根据实名注册信息中的身份证信息委托律师或向法院申请向公安机关进行调取。

（2）法院需要提供被告的详细送达地址

通常《起诉材料包》中的实名注册信息中会包含留在 APP 上的户籍地址和送达地址信息，如地址信息不够详细可以请求法院公告送达。

二、 法院受理阶段

1.如何知道立案成功了？

立案成功后会收到法院的立案通知短信，并告知正式案号，表示立案环节顺利完成。法院收件后一般一周左右会向您反馈立案进展，若无反馈，请及时拨打 12368（司法服务热线）转接立案法院后问询。

2.如何缴纳诉讼费？

您按照法院的诉讼缴费通知（书面、短信或微信通知），通过链接、去法院现场或银行先缴纳诉讼费，胜诉后由债务人承担。

3.找不到债务人怎么办？

法院在送达传票时如找不到债务人，将采取公告送达开庭传票，公告期 60 天，后续法院将会对案件进行缺席审理，不会影响案件进展。

三、 开庭阶段

开庭前您会收到法院邮寄的开庭传票，您须按照通知上的时间、地点参加庭审。如您不便按时参加，需要提前按照开庭通知上的联系电话联系法官，申请通过视频方式参加庭审或申请变更开庭时间。

1.开庭时应该带什么？

- ①本人身份证原件与复印件 1 份——证明您的身份；
- ②带上有借贷宝 APP 的手机——展示借贷宝 APP 页面和功能；
- ③《起诉书》以及所有证据材料——证明您的诉求和事实情况；
- ④《诉讼指南》——提供开庭陈述模板及常见庭审问题；
- ⑤《证据目录》——说明每项证据的证明事项。

2.开庭了如何向法官描述事实？

参考《起诉材料包》中《自诉开庭辩论、常见问题参考资料》文件夹中的《债权情况说明》文件。

3.法官提问时的常见问题有哪些？

- (1) 问：借贷宝公司是做什么的？

答：借贷宝公司运营的平台是打借条的工具，为用户保存和管理电子合同，用户使用借贷宝自愿签订借款协议等电子合同。（提交的证据中《借贷宝工具情况说明》详细介绍了公司及运营业务情况）

（2）问：借贷宝公司有没有借贷或金融经营资质/许可？

答：本案中的借贷合同登记本身并不需要金融许可资质，借贷宝公司提供的仅仅是基础电子信息服务。借贷宝公司也不经手资金、也不参与借贷关系，不需要金融许可资质。

（3）问：借贷合同怎么签订的？或不认可电子合同的效力，以及问为什么没有双方（手写）签字？

答：借贷宝软件的用户都是经过实名认证的，生成借款协议时必须由借贷双方同意确认才能生成，协议生成即代表双方达成合意，无需双方另行手写签名确认同意。并由时间戳证明协议一经签署未曾篡改，真实有效。

借款协议生成过程如下：先由借贷一方发起，另一方点击同意后才能生成，该生成过程有可信时间戳认证，确保过程真实有效，生成之后的借款协议内容完整、不被篡改。该证据形式符合《电子签名法》的规定，也已经过全国各地法院司法判决形式予以认可。

《中华人民共和国电子签名法》第三条规定，民事活动中的合同或者其他文件、单证等文书，当事人可以约定使用或者不使用电子签名、数据电文。当事人约定使用电子签名、数据电文的文书，不得仅因为其采用电子签名、数据电文的形式而否定其法律效力。

（4）问：成都借宝科技有限公司和人人科技是什么关系？

答：两家公司是各自独立的法人主体。自 2018 年 9 月 15 日起，借贷宝平台的运营主体由人人科技股份有限公司，变更为成都借宝科技有限公司。运营主体变更，与借贷宝平台用户在平台的交易无关，不影响用户已签署的各项协议的法律效力。

且上述主体变更后发生的司法程序中部分证据材料的主体、公章的变化，不影响证据材料形成的方式、证据内容、证明目的等方面，即借贷宝平台仍为相关证据材料的来源方，相关证据材料仍保持原有法律效力，内容真实有效，对借贷宝平台用户在民间借贷法律关系中的权利义务均无任何影响。

（5）问：债权转让后，如何证明受让债权的真实有效性？

答：原债权人、债务人均为借贷宝的实名认证用户，双方自愿通过借贷宝对债权债务进行登记，生成具有可信时间戳认证的电子合同，协议内容为双方的真实意思表示，原始债权真实有效。债权转让时，原债权人和受让人通过借贷宝生成了具有可信时间戳认证的《债

权转让协议》，受让人取得原始债权的《借款协议》、《交易记录》等有效证明，并委托借贷宝向债务人发送债权转让通知，告知其债权转让的事实。根据《民法典》规定，债权转让一经通知债务人，即对债务人发生效力。故债权受让人是合法取得原始债权的相关权利。

（6）问：如何验证时间戳的有效性？

答：具体文字叙述可以请法官查看《起诉材料包》中的《关于借贷宝可信时间戳应用说明》。

如需现场演示验证流程，具体如下：

（1）登录 **www.tsa.cn** 联合信任时间戳官网，并点击网页右侧的**验证中心**，位置详见下图：



（2）使用下图框选的“**电子签名验证**”，并上传 PDF 版本的协议；



（3）显示验证通过结果，同时可以下载书面具体验证报告。



4.被告反驳时的常见问题有哪些？

(1) 被告说没有本人签字，合同无效。

答：借贷宝软件的用户都是经过实名认证的，生成借款协议时必须由借贷双方同意确认才能生成，协议生成即代表双方达成合意，无需双方另行手写签名确认同意。

借款协议生成过程如下：先由借贷一方发起，另一方点击同意后才能生成，该生成过程有可信时间戳认证，确保过程真实有效，生成之后的借款协议内容完整、不被篡改。该证据形式符合《电子签名法》的规定，也已经过全国各地法院司法判决形式予以认可。

《中华人民共和国电子签名法》第三条规定，民事活动中的合同或者其他文件、单证等文书，当事人可以约定使用或者不使用电子签名、数据电文。当事人约定使用电子签名、数据电文的文书，不得仅因为其采用电子签名、数据电文的形式而否定其法律效力。

(2) 被告称不是本人借款。

答：根据借贷宝软件服务协议及规则，用户注册借贷宝账号均须提供本人真实的姓名、手机号码、身份证号码，并通过短信验证后才可开通账号并进行操作，所以债务人使用其本人账号在借贷宝软件内的操作，均应认定为债务人本人真实意愿的表示。

(3) 被告说借款资金没有到账。

• 如您签订的是《借款协议》，您可以这样回答：借款合同均是在生成合同的同时，由央行特许持牌机构“九派天下支付有限公司”，按债权人发起的支付指令，将资金从债权人账户划转至债务人本人名下的九派支付账户，借贷宝公司的借款记录即是该资金交易的证明。

• 如您签订的是《欠条协议》，您可以按照双方借贷资金的实际交付方式向法官如实说明即可，比如通过现金、银行转账、微信、支付宝等。

参考法条：《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第九条的规定，自然人之间的借款合同，通过网络贷款平台形式支付的，自资金到达借款人账户时生

阶段	主要内容	期限
----	------	----

效。

(4) 被告说起诉金额不对，线下已经还了一部分。

可以要求债务人提供线下已还款的证据，如证据真实有效，再向法官提出重新计算起诉金额，在起诉金额中减去相应的已还款的金额。

5.法院如需您提供《诉讼材料包》中没有的材料，怎么办？

(1) 您可以自行联系我们核查或者请求法院向我们进行调证。

(2) 借贷宝的调证联系方式

联系人：成都借宝科技有限公司诉讼部

联系地址：成都市锦江区三色路新华之星 B 座 3201

联系方式：可通过客服联系

四、判决后

胜诉后还要做什么？

如债务人没有主动还款，您需在判决生效后 2 年内向判决法院申请强制执行。（具体步骤可参考借贷宝 APP 上的“执行助手”）

五、抵质押物拍卖/变卖程序

1.逾期后，针对抵押物可以如何处理？

1) 向法院申请拍卖（建议方案）。

具体流程：

第一、由财产所在地法院或不动产登记地法院受理；

第二、经受理法院出具准许拍卖的裁定（无需发起借贷诉讼）；

第三、裁定后，向法院申请执行拍卖（具体拍卖流程见下表）。

阶段	主要内容	期限
自主议价	针对拍卖标的，商讨定什么价格	几天
评估价格	法院先听双方协议，协商不成法院随机指定	1、定评估机构至少得 1 周，具体看当地法院情况； 2、评估报告出具后，会有 10 天异议期； 3、如果引起重评，1-2 的时间要重新再轮一遍。
指定拍卖机构	法院先听双方协议，协商不成法院随机指定	1-2 周，具体看当地法院情况
拍卖公告		15 天
流拍一次	申请人不同意按照保留价以物抵债的，再次拍卖	60 天内进行二次拍卖
流拍两次	申请人不同意按照保留价以物抵债的，再次拍卖	60 天内三次拍卖
流拍三次	申请人不同意按照保留价以物抵债的，可直接变卖	60 日内无人买，解封

重要点：

1、拍卖价格：（1）双方协议价格；（2）评估价的 80%；（3）流拍降价部分不得超过上一次保留价的 20%。

2、变卖价格：有约定从约定，无约定有市价不低于市价，无市价按照评估价，最低变卖价格不得低于评估价的二分之一。

第四、拍卖成功后，所得款优先受偿。

2) 协商变卖抵债。

您可以于债务人协商一个合适的价格变卖抵押物，所得款用于偿还您的债务，但此操作需要对方百分百配合，您可视具体情况来判断是否可行。

2.逾期后，针对质押物可以如何处理？

1) 按照协议约定直接进行变卖，并优先受偿，建议按照市价，可以参照多个二手网报价；

2) 向法院申请拍卖，流程同抵押物。